

Einheit 1: Übersicht über die wichtigsten Definitionen der Übungsfälle

(Kauf-)Vertrag:

Ein (Kauf-)Vertrag kommt zustande durch zwei inhaltlich übereinstimmende, mit Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen (Angebot und Annahme), die auf den Abschluss eines (Kauf-)Vertrages gerichtet sind.

Willenserklärung:

Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines Willens, die auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

Angebot (= Antrag):

Ein Angebot (i.S.v. § 145 BGB) ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss in der Weise angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt.

- ⇒ Um ein Angebot zu sein, muss die in Rede stehende Erklärung alle wesentlichen Vertragsbestandteile (*essentialia negotii*) enthalten und insbesondere mit Rechtsbindungswillen abgegeben worden sein.
- ⇒ ggf. Abgrenzung zur sog. *invitatio ad offerendum*

Invitatio ad offerendum:

Aufforderung an den Kaufinteressenten zur Abgabe eines Angebots

- ⇒ Bspw. Auslage im Schaufenster
- ⇒ Es liegt schon objektiv keine Willenserklärung (WE) vor: Die Auslage im Schaufenster, etc. lässt schon objektiv nicht den Schluss auf einen Rechtsfolgewillen zu. Der obj. TB einer WE liegt nur dann vor, wenn sich das Verhalten des Erklärenden für einen objektiven Beobachter als die Äußerung eines Rechtsfolgewillens darstellt
- ⇒ Auch der subjektive Tatbestand einer WE liegt nicht vor: Denn der Rechtsbindungswille fehlt.

Annahme:

Die Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die der Antragsempfänger dem Antragenden sein Einverständnis mit dem angebotenen Vertragsschluss zu verstehen gibt.

Unmöglichkeit (i.S.v. § 275 Abs. 1 BGB):

Unmöglichkeit ist die dauerhafte Nichterbringbarkeit der geschuldeten Leistung.

Zugang einer Willenserklärung:

Es gilt folgende Fälle auseinanderzuhalten: Zugang von verkörpertem/mündlichen Erklärungen und Zugang unter Anwesenden/Abwesenden

- ⇒ In Übungsfall 6 geht es um den **Zugang einer verkörperten Erklärung unter Abwesenden**
- ⇒ Zugegangen ist eine verkörperte Erklärung unter Abwesenden, wenn sie nach der Verkehrsanschauung derart in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser unter normalen Verhältnissen von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann.
- ⇒ d.h. 2 Fragen: Machtbereich + Möglichkeit der Kenntnisnahme unter Berücksichtigung der Verkehrssitte

Abgabe einer Willenserklärung:

Abgabe meint die willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr.

Exkurs: Definitionen zum Trennungs- und Abstraktionsprinzip

Verpflichtungsgeschäft:

Rechtsgeschäft, durch die eine Verpflichtung zur Leistung begründet wird. Es begründet einen Anspruch des Gläubigers auf ein Tun oder Unterlassen des Schuldners, führt aber noch keine Rechtsänderung herbei.

- ⇒ So verpflichtet der Kaufvertrag den Verkäufer gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB, dem Käufer die verkaufte Sache zu übergeben und zu übereignen.

Verfügungsgeschäft:

Rechtsgeschäft, durch das ein Recht unmittelbar übertragen, belastet, geändert oder aufgehoben wird.

- ⇒ So etwa wenn Eigentum an einer beweglichen Sache nach § 929 BGB übertragen wird.